

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO · ÉTICA RF 02

# ÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

Decreto RN 33.094/2023 · Decreto 34.195/2024 · Lei  
RN 11.902/2024

65 questões

14 reais

51 autorais

Instituto Avalia

---

**Objetivo:** dominar o Código de Ética estadual e o regime de prevenção e enfrentamento ao assédio, com foco em literalidade, competências, percentuais, composição e situações práticas.

## MAPA DA MATRIZ

# Duas normas. Uma atualização. E muita troca de palavra.

A matriz exige: Decreto RN 33.094/2023, Lei RN 11.902/2024, assédio moral/sexual e outras violências. O Decreto 34.195/2024 atualizou pontos com alto potencial de pegadinha.

**65 questões**

banco fechado da aula.

**14 reais**

AOCP/IDEMA + Avalia/RN.

**51 autorais**

calibradas no padrão real.

**2024**

alteração-chave do Código.

**ONDE O BANCO MAIS INSISTE****ALTÍSSIMA**  
Apuração / denúncia**ALTÍSSIMA**  
Deveres / vedações**ALTÍSSIMA**  
Penalidades**ALTA**  
Conflito / CSE / CONSECORN**REGRA TITÃ**

Assunto repetido em questão recebe **explicação própria**. Por isso conflito de interesses, presentes, sistema de ética, assédio, apuração e penalidades têm espaço maior.

**CORTE DE CONTEÚDO**

Ética geral, ética × moral e Filosofia ficam fora do núcleo desta aula. Aqui o foco é **norma estadual literal e aplicação prática**.

DECRETO 33.094/2023

# Quem está sujeito ao Código e quais princípios guiam a conduta?

**Âmbito amplo:** considera-se servidor, para o Código, quem exerce mandato, cargo, emprego ou função no Poder Executivo estadual, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. O alcance inclui também **estagiários, bolsistas, terceirizados e outros prestadores**, além da Alta Administração.

## ALTA ADMINISTRAÇÃO

Inclui Secretários de Estado e equivalentes, Presidentes/Diretores e equivalentes da Administração Indireta e determinados cargos comissionados diretamente vinculados ao Governador e ao Vice-Governador.

## CONTRATOS DE MÃO DE OBRA

Editais e contratos devem prever compromisso de observância do Código pelos contratados. A terceirização **não cria zona ética livre**.

## PRINCÍPIOS QUE A BANCA TROCA POR SINÔNIMOS

### BLOCO 1

legalidade, moralidade, integridade, boa-fé e honestidade.

### BLOCO 2

interesse público, publicidade, transparência e proteção de dados pessoais.

### BLOCO 3

cortesia, urbanidade e respeito, além de eficiência, presteza, zelo e assiduidade.

### PEGADINHA REAL

AOCP trocou **urbanidade e respeito** por “urbanismo e sororidade”. Parece próximo, mas não é o rol literal.

## OBJETIVOS + DIREITOS

# Ética não termina na porta do órgão - nem no horário de expediente.

## OBJETIVOS DO CÓDIGO

- explicitar princípios e normas de conduta;
- **reduzir subjetividade** nas interpretações pessoais;
- preservar imagem e reputação quando a conduta for ética;
- aperfeiçoar padrões éticos;
- permitir aferição social da integridade e lisura da atuação.

## AMBIENTES VIRTUAIS

O Código alcança atuação em **ambientes virtuais institucionais ou particulares**, sem prejuízo das garantias constitucionais.

Redes sociais exigem **moderação, decoro e respeito**, especialmente quando a manifestação repercute na imagem institucional.

## DIREITOS QUE VIRAM ALTERNATIVA CORRETA

### LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Existe, mas deve respeitar a imagem institucional e os demais agentes públicos.

### MANIFESTAÇÃO

O servidor pode manifestar-se sobre fatos que possam prejudicar seu desempenho ou sua reputação.

### DENUNCIANTE IDENTIFICADO

Pode obter decisão e acesso aos autos, observados os sigilos legais; sua identidade também recebe proteção.

## IDEIA-CHAVE

**Direito não significa imunidade ética.** Liberdade de expressão e acesso à informação convivem com decoro, sigilo legal e proteção da imagem institucional.

## DEVERES E VEDAÇÕES

# Hierarquia existe. Obediência cega, não.

## DEVERES DE ALTA INCIDÊNCIA

- agir com urbanidade, cortesia e respeito;
- evitar discriminação pessoal ou social;
- respeitar a hierarquia;
- **não cumprir ordem manifestamente ilegal**;
- comunicar ato ou fato lesivo ao interesse público;
- preservar sigilos e informações protegidas;
- atuar com zelo e eficiência.

## VEDAÇÕES QUE DERRUBAM

- retardar prestação de contas;
- dificultar exercício regular de direito;
- ser conivente com erro, infração ou crime;
- prejudicar deliberadamente reputação alheia;
- imputar fato desabonador **sabidamente falso**;
- usar posição funcional para vantagem indevida.

### CASO DE PROVA

Se o superior manda praticar ato manifestamente ilegal, o dever ético de respeito à hierarquia **não obriga o cumprimento**. A legalidade limita a hierarquia.

### EXCETO CLÁSSICA

Se a alternativa disser “imputar fato desabonador que saiba ser **verdade**”, ela retirou o elemento de falsidade da vedação. Foi exatamente a lógica de questão real AOCP.

## CONFLITO DE INTERESSES

# O problema começa antes do dano: o Código trabalha com prevenção.

**Conceito:** há conflito quando interesses particulares do servidor, de natureza pessoal ou financeira, entram em choque com os deveres e atribuições do cargo, emprego ou função.

**INFORMAÇÃO**

Usar ou disseminar informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiro.

**EMPRESA REGULADA**

Prestar serviço, ainda que eventual, a empresa controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente.

**CUSTEIO PRIVADO**

Aceitar custeio por particular em situação capaz de influenciar decisão administrativa.

**ATIVIDADE INCOMPATÍVEL**

Atuar em atividade privada incompatível com as atribuições funcionais.

**ATUALIZAÇÃO 34.195/2024**

O art. 9º passou a alcançar situação em benefício de **parente até o terceiro grau civil**. Esse é ponto de atualização com cara de prova.

**O QUE FAZER?**

Identificado conflito real ou aparente: **declarar a situação e adotar medidas preventivas**. Em caso de dúvida, consultar a instância de ética competente antes de prosseguir.

**NÃO CONFUNDA**

Telefonar ou mandar mensagem fora do expediente pode configurar **vedação ética**, mas não integra, por si só, o rol específico de conflito de interesses.

## PRESENTES + NEPOTISMO

## Duas áreas de literalidade pura.

### PRESENTES

É vedado aceitar, solicitar ou sugerir, direta ou indiretamente, presentes ou vantagens de qualquer espécie provenientes de **fonte proibida** em razão das atribuições do cargo.

**Fonte proibida:** quem tenha ou pretenda ter contrato com o Executivo estadual; esteja sob fiscalização/regulação; ou tenha interesse afetado pela atuação do servidor.

### BRINDES

Não entram como presente ilícito os itens **sem valor comercial** e, nas hipóteses admitidas de cortesia/propaganda/eventos, o banco cobra o limite de **R\$ 100,00 por ano civil**.

## NEPOTISMO

### GRAU

Abrange **cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau**.

### CRUZADO

A vedação também alcança ajustes por designações recíprocas. Não se pode driblar a regra trocando nomeações entre autoridades.

### PEGADINHA 95+

Nepotismo **não impede ingresso em cargo efetivo por concurso**. O problema é a nomeação/designação favorecida pelo vínculo familiar nas hipóteses vedadas.

## SISTEMA DE GESTÃO DA ÉTICA

# Atualização de 2024: mudou nome, composição e estrutura setorial.

**CEET**

Antigo "Conselho" passou a se chamar  
**Comissão Estadual de Ética Pública**  
, mantendo a sigla.

**CSE**

Cada órgão/entidade da direta e indireta deve ter  
**Comitê Setorial de Ética**

**3 membros**

No mínimo, escolhidos pelo dirigente máximo entre efetivos/empregados dos próprios quadros.

**3 anos**

Mandato com  
**uma recondução**  
por igual período.

**COMITÊ SETORIAL DE ÉTICA - CSE**

Divulga normas, previne e apura falta ética no âmbito da instituição. A atuação é de relevante interesse público, **sem remuneração**, admitindo apenas verbas indenizatórias de deslocamento, hospedagem e alimentação.

**ÓRGÃO PEQUENO?**

Se não houver pessoal suficiente ou se a composição do CSE prejudicar as atividades, as funções do Comitê podem ser atribuídas à **Unidade Interna de Corregedoria**.

**ALTA ADMINISTRAÇÃO**

As faltas éticas de seus integrantes ficam fora da apuração ordinária do CSE e são tratadas no nível estadual competente.

**SEM OMISSÃO**

Órgãos de ética não podem simplesmente deixar de decidir por lacuna normativa; devem usar os mecanismos jurídicos cabíveis e, quando necessário, consultar a assessoria jurídica/PGE.

**ATUALIZAÇÃO**

Conselho Estadual de Ética Pública → Comissão Estadual de Ética Pública (CEET). Comissão Setorial → Comitê Setorial de Ética (CSE).

## INFRAÇÃO ÉTICA

# Advertência e censura ética não substituem PAD, civil ou penal.

## APURAÇÃO

Condutas contrárias ao Código podem ser apuradas **de ofício** ou **por denúncia** pelas instâncias de ética competentes.

A esfera ética pode coexistir com responsabilização disciplinar, civil ou penal.

## RESULTADOS ÉTICOS

**Advertência** ou **censura ética**, sem prejuízo das sanções cabíveis em outras instâncias.

A censura pode determinar que o agente adote, deixe de adotar, altere, modifique ou retrate determinada conduta.

## NÃO MISTURE SISTEMAS

| Ponto    | Código de Ética - Dec. 33.094 | Lei 11.902/2024 - violência no trabalho               |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Resposta | advertência / censura ética   | multa / advertência / suspensão / demissão            |
| Natureza | ética                         | administrativa específica, sem excluir outras esferas |
| Órgãos   | CEET / CSE                    | autoridade correcional + CONSECORN, conforme a lei    |

## PROVA

“Censura ética = demissão” é falso. E “penalidade administrativa elimina sanção ética/penal” também é falso.

LEI 11.902/2024

# Assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência.

## ASSÉDIO MORAL

Conduta **omissiva ou comissiva**, abusiva, ainda que velada, por comportamentos, atos, gestos ou palavras, oralmente ou por escrito, capaz de causar danos à **personalidade, dignidade, integridade física, psíquica ou carreira**.

## ASSÉDIO SEXUAL

Constranger alguém com intuito de obter **vantagem ou favorecimento sexual**, ainda que veladamente, prevalecendo-se da condição de **agente público**.

## OUTRAS VIOLÊNCIAS

A lei cita, entre outras: **violência política, de gênero, patrimonial, importunação sexual e discriminação**.

**Art. 3º:** a proteção alcança funcionário, servidor ou outro profissional, inclusive **bolsista e estagiário**, quando a conduta decorrer do ambiente de trabalho ou das relações laborais.

## NULIDADE

Atos administrativos resultantes de assédio ou de outras formas de violência no trabalho são **nulos de pleno direito**.

## APURAÇÃO + PENALIDADES

# Imediata, de ofício ou provocada. E com números que a banca adora.

## 1. CIÊNCIA

Parte ofendida provoca ou autoridade toma conhecimento.

## 2. APURAÇÃO

De forma imediata: sindicância, processo administrativo ou instrumento congênere.

## 3. INVESTIGAÇÃO

Preliminar quando for preciso coletar informações antes de decidir sobre elementos relevantes.

## 4. DECISÃO

Com contraditório/ampla defesa e critérios de individualização.

| Penalidade / regra      | Chave de prova                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multa</b>            | 10% a 50% do salário-base, conforme gravidade.                                                |
| <b>Advertência</b>      | Integra o rol expresso do art. 6º.                                                            |
| <b>Suspensão</b>        | Pode ocorrer em reincidência de faltas punidas com advertência, conforme caso concreto.       |
| <b>Demissão</b>         | Reincidência de faltas punidas com suspensão ou gravidade do caso, nos termos da LC 122/1994. |
| <b>Formação</b>         | Obrigatória <b>além</b> da penalidade aplicada.                                               |
| <b>Receita da multa</b> | Programa de aprimoramento funcional relacionado à violência no trabalho.                      |

## DOSIMETRIA

Danos ao ofendido e à Administração, agravantes/atenuantes e antecedentes funcionais.

## ESTÁGIO PROBATÓRIO

Conduta violenta constatada deve ser considerada na avaliação referente à estabilidade.

## PREVENÇÃO + MANIFESTAÇÕES

# A lei não é só punitiva: ela cria política permanente de prevenção.

## MEDIDAS EXPRESSAS

- **2 de maio:** Dia Estadual de Enfrentamento;
- ações de formação, orientação e sensibilização, especialmente em maio;
- Programa “**Assédio Não**”;
- regras de conduta e ampla divulgação;
- boas práticas e conscientização;
- procedimentos para manifestações e denúncias.

## PROTEÇÃO DO CANAL

- preservação da identidade do denunciante;
- testemunha/relator não pode sofrer constrangimento ou sanção, salvo má-fé comprovada;
- é vedado exigir justificativa sobre o motivo de apresentar a manifestação;
- manifestante deve ser orientado sobre direitos e deveres.

## EQUIPE + ESFERAS

**EQUIPE MULTIDISCIPLINAR** Tratamento das denúncias/manifestações por profissionais de saúde, psicologia, direito, serviço social, entre outros.

**PAD ≠ PROCESSO PENAL** O recebimento da denúncia administrativa não substitui o procedimento penal quando a conduta também for crime.

**ATUAÇÃO IMPARCIAL** Profissionais e instâncias apuratórias devem agir com integridade, imparcialidade, justiça e impessoalidade, preservando sigilo.

## QUESTÃO REAL 2026

O banco real cobrou o nome do programa “**Assédio Não**” e a data **2 de maio**. Grave os dois.

## CONSECORN

# Natureza, composição, competência e quórum - tudo literal.

**Conselho Estadual de Correição do Poder Executivo - CONSECORN:** instância colegiada vinculada à **Controladoria-Geral do Estado**, de natureza **normativa, consultiva, recursal e deliberativa**.

## COMPOSIÇÃO - 6 MEMBROS

- Controlador-Geral do Estado;
- Secretário de Estado da Administração;
- Secretário de Segurança Pública e Defesa Social;
- Secretário de Estado da Fazenda;
- Procurador-Geral do Estado;
- Corregedor-Geral do Estado.

## COMPETÊNCIA

- uniformizar entendimentos;
- tramitar, instruir e deliberar, de forma exclusiva, os casos relacionados à matéria da Lei;
- atuar na integração correcional.

**Quórum:** maioria absoluta dos membros.

## AMPLITUDE DE DEFESA

A proteção da vítima não elimina garantias do acusado. A Lei assegura **ampla defesa** das acusações imputadas.

BIZU 95+

# 42 pegadinhas para a véspera

1. **Código:** alcança estagiários, bolsistas, terceirizados e outros prestadores.
2. **Alta Administração:** inclui Secretários e dirigentes da Administração Indireta.
3. **Princípios:** cortesia + urbanidade + respeito; não "urbanismo".
4. **Ambiente virtual:** também está sujeito a parâmetros éticos.
5. **Hierarquia:** não obriga cumprimento de ordem manifestamente ilegal.
6. **Convivência:** com erro, infração ou crime é vedada.
7. **Fato desabonador:** a vedação exige que seja sabidamente falso.
8. **Conflito:** pode ser real ou aparente; deve ser prevenido.
9. **Parentesco no conflito:** até o terceiro grau civil após Dec. 34.195/2024.
10. **Empresa regulada:** prestação de serviço pode configurar conflito.
11. **Informação privilegiada:** uso em benefício próprio/terceiro = conflito.
12. **Presente:** fonte proibida + relação com atribuições = vedação.
13. **Brinde:** sem valor comercial pode ficar fora da vedação.
14. **Limite de brinde:** R\$ 100 por ano civil nas hipóteses previstas.
15. **Nepotismo:** cônjuge/companheiro/parentes até 3º grau.
16. **Nepotismo cruzado:** também é alcançado.
17. **Concurso efetivo:** parentesco não cria proibição genérica de ingresso.
18. **CEET:** hoje = Comissão Estadual de Ética Pública.
19. **CSE:** Comitê Setorial de Ética em cada órgão/entidade.
20. **CSE:** mínimo 3 membros efetivos/empregados dos próprios quadros.
21. **CSE:** mandato de 3 anos + uma recondução.
22. **CSE:** sem remuneração; admite verbas indenizatórias específicas.
23. **Órgão pequeno:** funções do CSE podem ir à Unidade Interna de Corregedoria.
24. **Sanção ética:** advertência ou censura ética.
25. **Lei 11.902:** assédio moral pode ser comissivo ou omissivo e velado.
26. **Assédio sexual:** vantagem/favorecimento sexual + prevaricação da condição de agente público.
27. **Outras violências:** incluem política, gênero, patrimonial, importunação e discriminação.
28. **Ato administrativo:** resultante de assédio/violência = nulo de pleno direito.
29. **Apuração:** imediata; provocada ou de ofício.
30. **Multa:** 10% a 50% do salário-base.
31. **Formação:** obrigatória além da penalidade.
32. **Suspensão:** pode decorrer de reincidência após advertência.
33. **Demissão:** reincidência após suspensão ou gravidade, nos termos da LC 122.
34. **2 de maio:** Dia Estadual de Enfrentamento.
35. **Programa:** nome: "Assédio Não".
36. **Denunciante/testemunha:** proteção contra retaliação, salvo má-fé comprovada.
37. **Equipe:** multidisciplinar.
38. **Esfera penal:** denúncia administrativa não substitui processo penal.
39. **CONSECORN:** vinculado à Controladoria-Geral.
40. **CONSECORN:** normativo + consultivo + recursal + deliberativo.
41. **Quórum:** maioria absoluta dos membros.
42. **Acusado:** tem ampla defesa.

## SIMULADO RELÂMPAGO

# 18 itens - faça em 7 minutos

Construído a partir dos padrões que mais se repetem nas 65 questões da aula.

|    |                                                                                                                  |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01 | O Código de Ética estadual alcança estagiários e bolsistas que prestem serviços à Administração Estadual.        | C / E |
| 02 | O dever de hierarquia exige cumprimento de ordem manifestamente ilegal, cabendo impugnação posterior.            | C / E |
| 03 | O Código menciona expressamente ambientes virtuais institucionais ou particulares.                               | C / E |
| 04 | Após o Decreto 34.195/2024, conflito de interesses pode envolver benefício a parente até o terceiro grau civil.  | C / E |
| 05 | Brindes sem valor comercial são necessariamente classificados como presentes ilícitos.                           | C / E |
| 06 | A sociedade de ética estadual passou a chamar-se Conselho Estadual de Ética Pública, mantendo a sigla CEET.      | C / E |
| 07 | O CSE deve possuir no mínimo três membros dos próprios quadros efetivos ou empregos públicos.                    | C / E |
| 08 | O mandato dos membros do CSE é de três anos, admitida uma recondução por igual período.                          | C / E |
| 09 | Violação ao Código de Ética pode resultar em advertência ou censura ética, sem afastar outras responsabilidades. | C / E |
| 10 | Assédio moral, pela Lei 11.902/2024, somente pode decorrer de conduta comissiva e ostensiva.                     | C / E |
| 11 | Atos administrativos resultantes de assédio ou outras violências no trabalho são nulos de pleno direito.         | C / E |
| 12 | A apuração da Lei 11.902 depende sempre de provocação escrita da pessoa ofendida.                                | C / E |
| 13 | A multa prevista na Lei 11.902 varia de 10% a 50% do salário-base.                                               | C / E |
| 14 | A formação sobre violência no trabalho substitui a penalidade administrativa aplicada.                           | C / E |
| 15 | O dia 2 de maio e o Programa Assédio Não integram as medidas de prevenção da Lei 11.902.                         | C / E |
| 16 | O relato de testemunha pode gerar sanção apenas porque a apuração não resultou em punição.                       | C / E |
| 17 | O CONSECORN é vinculado à Controladoria-Geral e possui natureza normativa, consultiva, recursal e deliberativa.  | C / E |
| 18 | As deliberações do CONSECORN são tomadas por maioria absoluta de seus membros.                                   | C / E |

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

| Item | Gab. | Chave                                              |
|------|------|----------------------------------------------------|
| 1    | C    | âmbito amplo do Código.                            |
| 2    | E    | ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. |
| 3    | C    | art. 4º alcança ambientes virtuais.                |
| 4    | C    | atualização de 2024.                               |
| 5    | E    | há exceções para brindes.                          |
| 6    | E    | hoje é Comissão Estadual de Ética Pública.         |
| 7    | C    | mínimo 3 membros.                                  |
| 8    | C    | 3 anos + uma recondução.                           |
| 9    | C    | sanções éticas próprias.                           |
| 10   | E    | pode ser omissiva/comissiva e velada.              |
| 11   | C    | nulidade de pleno direito.                         |
| 12   | E    | pode começar de ofício.                            |
| 13   | C    | 10% a 50% do salário-base.                         |
| 14   | E    | formação é adicional.                              |
| 15   | C    | 2 de maio + Assédio Não.                           |
| 16   | E    | proteção existe, salvo má-fé.                      |
| 17   | C    | natureza literal do art. 9º.                       |
| 18   | C    | maioria absoluta.                                  |

SE SÓ PUDER REVER 8 COISAS

- princípios literais do art. 3º;
- hierarquia × ordem ilegal;
- conflito + parente até 3º grau;
- presentes / fonte proibida / R\$ 100.

- CEET × CSE após 34.195/2024;
- moral × sexual × outras violências;
- multa 10%-50% + penalidades;
- 2 de maio + Assédio Não + CONSECORN.

FONTES OFICIAIS E RECORTE

**Matriz PPRN:** Decreto RN 33.094/2023; Lei RN 11.902/2024; assédio moral/sexual; outras violências. **Banco Titã:** 65 questões - 14 reais únicas + 51 autorais estilo Instituto Avalia. **Atualização:** Decreto RN 34.195/2024, que alterou conflito de interesses e a estrutura/nomenclatura do sistema de ética. **Base oficial:** Diário Oficial do RN e Assembleia Legislativa do RN.

**LEITURA INTELIGENTE**

Nesta aula, a prova é vencida por **literalidade e comparação**. Sempre pergunte: é regra do Código de Ética ou da Lei de Assédio? É sanção ética ou administrativa? CEET, CSE ou CONSECORN? O número é 3 membros, 3 anos, 3º grau, R\$ 100 ou 10%-50%?